

Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 11Co/272/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5313212516
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tichý
ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5313212516.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tichého a členov senátu JUDr. Evy Malíkovej a Mgr. Miroslava Šeptáka, v spore žalobcu: ČSOB Leasing, a. s., so sídlom Bratislava, Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, právne zastúpeného: GRIŠČIK & PARTNERS, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, IČO: 35 893 893, proti žalovanému: Mgr. O. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. č. XXXX, XXX XX K., právne zastúpenému Mgr. Michalom Mozolíkom, advokátom, so sídlom L. XXXX, XXX XX K., o zaplatenie 2.142,68 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu a žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Čadca č. k. 10C/349/2013-96 zo dňa 12. júla 2016, takto

rozhodol:

Rozsudok súdu prvej inštancie v časti výroku I., ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 757,28 eur spolu s 9,5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 757,28 eur od 30.09.2011 do zaplatenia, vo výroku II., ktorým žalobu vo zvyšnej časti zamietol a vo výroku III. o trovách konania p o t v r d z u j e .

Vo zvyšku sa rozsudku súdu prvej inštancie nedotýka.

Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom okresný súd I. žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 1.218,23 eur spolu s 9,50 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 1.218,23 eur od 30.09.2011 do zaplatenia v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku, II. žalobu vo zvyšku zamietol, III. žiadnej zo strán nepriznal právo na náhradu trov konania.

2. Nárok žalobcu posudzoval podľa § 1 ods. 1, § 269 ods. 2, § 301, § 768k ods. 3, § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 517 ods. 2, § 544 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka.

3. Vykonaným dokazovaním mal súd prvej inštancie nesporne preukázané, že medzi žalobcom a žalovaným bola dňa 05.03.2009 uzatvorená zmluva o operatívnom leasingu číslo LZO/09/00275. Ďalej dôvodil, že uzatvorenie predmetnej zmluvy stranami rozporované nebolo. Naopak, žalovaný vo svojej výpovedi uzatvorenie zmluvy potvrdil. Súd preto vzal za nesporné, že medzi žalobcom a žalovaným vznikol obchodno-záväzkový vzťah z titulu zmluvy o operatívnom leasingu. Uvedená zmluva ako zmluvný typ v ustanoveniach Obchodného zákonníka osobitne upravená nie je. Preto ju súd posúdil ako zmluvu nepomenovanú. Uvedená zmluva o operatívnom leasingu číslo LZO/09/00275 zo dňa 05.03.2009 bola medzi žalobcom a žalovaným uzatvorená v písomnej forme, jej predmet je dostatočne určitý a jednotlivé ustanovenia nie sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami zákona. Súd preto predmetnú zmluvu o operatívnom leasingu zo dňa 05.03.2009 vyhodnotil ako platnú. Neoddeliteľnou

súčasťou predmetnej zmluvy sú všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú žalovaným podpísané, sú preto podľa názoru súdu pre strany sporu ako zmluvné strany zmluvy o operatívnom leasingu číslo LZO/09/00275 záväzné. Na základe tejto zmluvy žalobcovi vznikla povinnosť odovzdať žalovanému predmet nájmu - motorové vozidlo Volkswagen Polo 1.2 Comfortline do nájmu a žalovanému vznikla povinnosť platiť za nájom a služby s tým spojené splátky v dojednanej výške na základe faktúr vystavovaných žalobcom po dojednanú dobu nájmu 36 mesiacov od prevzatia predmetu nájmu. Žalobca svoju povinnosť splnil a predmet nájmu žalovanému odovzdal dňa 06.03.2009. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu žalovaný v konaní nerozporoval. Zároveň prevzatie predmetu nájmu žalovaným mal súd preukázané i protokolom o prevzatí predmetu nájmu k zmluve o operatívnom leasingu číslo LZO/09/00275 zo dňa 06.03.2009. Žalovaný v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi mu zo zmluvy o operatívnom leasingu riadne a včas dojednané splátky za nájom a služby (ďalej len „splátky“) neplnil. Žalovaný v konaní nerozporoval, že splátky fakturované faktúrami žalobcu číslo 0999033326, číslo 0999033327 a číslo 0999033328 v spojení s dokladom o oprave základu dane číslo 0999033329 neuhradil. Čiastkovým nárokom, ktorý si žalobca v konaní voči žalovanému uplatnil, je nárok na zaplatenie sumy vo výške 540,95 eur ako dlžných splátok číslo 26 až 28. Existenciu uvedeného nároku žalobca preukazoval faktúrami číslo 0999033326 so splatnosťou dňa 15.04.2011, číslo 0999033327 so splatnosťou dňa 15.05.2011 a číslo 0999033328 so splatnosťou dňa 15.06.2011 v spojení s dokladom o oprave základu dane číslo 0999033329. Žalovaný uvedený nárok žalobcu na úhradu splátok fakturovaných uvedenými faktúrami v konaní nerozporoval. Žalobca si voči žalovanému ďalej uplatnil nárok na zaplatenie sumy vo výške 904,75 eur ako náhradu nákladov vynaložených na opravu vozidla po jeho odobratí žalovanému podľa čl. 5.4.4 písm. b) Všeobecných zmluvných podmienok. Žalovaný tento žalobcom uplatnený nárok rozporoval. Na svoju obranu uviedol, že tento nárok z dôvodu jeho nedostatočného špecifikovania žalobcom je zrejme nárokom na náhradu škody, pričom žalobca nepreukázal škodovú udalosť, výšku škody, príčinnú súvislosť medzi tvrdenou škodou a škodovou udalosťou a najmä jeho zavinenie na tejto tvrdenej údajnej škode. Ďalej súd prvej inštancie dôvodil, že žalobcu v konaní zaťažovalo dôkazné bremeno preukázať tento ním v konaní uplatnený čiastkový nárok. Žalobca na preukázanie uvedeného nároku predložil faktúru vystavenú spoločnosťou Auto Heller, s. r. o., číslo faktúry 1341114909 znejúcu na sumu 766,-eur, ktorou boli fakturované práce na motorovom vozidle číslo karosérie WVWZZZ9NZ9B027289 a tiež predložil faktúru číslo 0900275801, predmetom ktorej bola refaktúracia nákladov na opravu vozidla po jeho odobratí. Po zhodnotení uvedených žalobcom v konaní predložených dôkazov, ktorými žalobca preukazoval svoj nárok na zaplatenie sumy vo výške 904,75 eur aj v spojení s ostatnými v konaní vykonanými dôkazmi, dospel k záveru, že žalobca dôkazné bremeno neunesol a dôvodnosť tohto nároku voči žalovanému nepreukázal. Samotné faktúry bez ďalšieho nepreukazujú nevyhnutnosť a odôvodnenosť potreby vykonania opráv na motorovom vozidle tvoriacom predmet nájmu v rozsahu, ktorý bol fakturovaný a následne refakturovaný, a to v dôsledku jeho užívania žalovaným. Žalobca v konaní nepreukázal, že v dôsledku užívania motorového vozidla žalovaným bolo toto vozidlo v stave, ktorý si vyžadoval opravy v rozsahu, ako boli fakturované faktúrou číslo 1341114909 zo spoločnosti Auto Heller, s. r. o. Okrem toho uvedené faktúry bez ďalšieho nepreukazujú ani existenciu vynaloženia týchto nákladov zo strany žalobcu.

Žalobca podľa súdu prvej inštancie v konaní nijakým spôsobom nepreukázal, že náklady fakturované faktúrou číslo 1341114909 spoločnosti Auto Heller, s. r. o. skutočne aj uhradil. Z uvedených dôvodov súd preto tento nárok žalobcu vo výške 904,75 eur vyhodnotil ako nedôvodný. Žalobca si v konaní voči žalovanému uplatnil aj nárok na zaplatenie sumy vo výške 757,28 eur z titulu zmluvnej pokuty podľa čl. 6.1 písm. b) Všeobecných zmluvných podmienok. Žalovaný vo vzťahu k uvedenému nároku žiadal uplatniť moderačné právo súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka. V rámci svojej obrany voči uvedenému nároku žalovaný poukázal na to, že zmluvná pokuta zabezpečovala splnenie povinnosti platiť dohodnuté splátky, pričom za omeškanie so splácaním peňažného dlhu už zákon ustanovuje úroky z omeškania, ktoré nahrádzajú alebo paušalizujú škodu, ktorá má vzniknúť pri omeškaní s plnením peňažného záväzku. Súd prvej inštancie na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že dôvody na moderáciu žalobcom v konaní uplatnenej zmluvnej pokuty dané nie sú. Ako vyplýva z aplikačnej praxe moderačné oprávnenie podľa § 301 Obchodného zákonníka nie je možné založiť iba na zistení, že žalobcovi okrem práva na zmluvnú pokutu vznikli aj ďalšie majetkové práva (napríklad právo na úroky z omeškania) z toho istého porušenia zabezpečovanej povinnosti bez prihliadnutia k hodnote a významu takejto povinnosti (rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 23 Cdo 2924/2009 zo dňa 18.03.2010). Samotná skutočnosť, že si žalobca uplatňuje nárok na úroky z omeškania, preto sama osebe nie je dôvodom pre moderáciu uplatnenej zmluvnej pokuty. Okrem toho v súdenom prípade z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalobca má právo na zmluvnú pokutu, ak v dôsledku hrubého porušenia dohodnutých zmluvných podmienok dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy o operatívnom

leasingu. Zmluvný vzťah medzi žalobcom a žalovaným založený zmluvou o operatívnom leasingu číslo LZO/09/00275 zo dňa 05.03.2009 bol dojednaný na dobu 36 mesiacov od odovzdania predmetu nájmu žalovanému. K odovzdaniu predmetu nájmu žalovanému podľa protokolu o prevzatí predmetu nájmu zo dňa 06.03.2009 došlo dňa 06.03.2009. Zmluvný vzťah medzi žalobcom a žalovaným tak bol dojednaný na dobu do 06.03.2012. V dôsledku porušenia povinností žalovaným platiť riadne a včas dohodnuté splátky a jeho omeškania s platením splátok bol tento zmluvný vzťah žalobcom ukončený predčasne, keď žalobca zmluvu o operatívnom leasingu vypovedal. Žalobcovi, pokiaľ by si bol žalovaný riadne plnil svoje povinnosti a riadne a včas dojednané splátky uhrádzal, by právo na splátky patrilo až do 06.03.2012. Podľa súdu prvej inštancie je zrejmé, že zmluvná pokuta bola dojednaná písomne, zo zmluvnej pokuty je bez pochybností zrejmé, akú povinnosť zabezpečuje i jej výpočet a zároveň súd nemal preukázané žiadne dôvody, pre ktoré by bola moderácia zmluvnej pokuty odôvodnená, súd preto nárok žalobcu na zmluvnú pokutu vo výške 757,28 eur vyhodnotil ako dôvodný. Keďže každá strana sporu mala úspech v konaní iba čiastočný, žalobca bol úspešný čo do sumy 1.218,23 eur, v ktorej časti súd jeho žalobe vyhovel a naopak, žalovaný bol úspešný čo do sumy 904,75 eur, v ktorej časti súd žalobu žalobcu zamietol, súd o trovách konania rozhodol v súlade s § 255 ods. 2 C. s. p. tak, že žiadnej zo strán právo na náhradu trov konania nepriznal.

4. Proti tomuto rozsudku podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalovaný, ktorý uviedol, že napadnutý rozsudok je nesprávny v časti týkajúcej sa žalovaného nároku na zmluvnú pokutu. Súd prvej inštancie nesprávne rozhodol, keď neznížil zmluvnú pokutu a nepoužil moderačné právo, dôvodiac, že na to neboli dôvody. Zmluvná pokuta podľa odvolateľa nezodpovedá zabezpečovanej povinnosti a nezaplateným splátkam. Žalobca nebol povinný zmluvu ukončovať a vznikol by mu nárok na všetky splátky. Poukázal tiež na to, že splatil až 2/3 splátok a neostalo mu nič, pretože vozidlo musel odovzdať. V kontexte uvedeného sa zmluvná pokuta javí ako neprimerane prísna vo vzťahu k zabezpečovanej povinnosti. Odvolateľ tiež uviedol, že uznáva dlžnú sumu vo výške 461,95 eur a zmluvnú pokutu vo výške 1,- euro. Preto navrhol zmeniť rozsudok v napadnutej časti.

5. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie v zákonnej lehote aj žalobca, ktorý namietal, že súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Ďalej namietal, že rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, pričom konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Okrem toho odvolateľ uviedol, že žalovaný svojím podpisom protokolu potvrdil rozsah poškodenia predmetu leasingu, ako aj predbežnú výšku nákladov na jeho opravu. Žalovaný vrátil žalobcovi predmet leasingu poškodený, čím porušil svoje povinnosti zo zmluvy o operatívnom leasingu, v dôsledku čoho vznikla žalobcovi škoda vo výške 904,75 eur, ktorej náhradu si žalobca v konaní uplatnil. Ďalej uviedol, že žalovaný nároky žalobcu až do pojednávania konaného dňa 29.06.2016 nerozporoval, a to ani počas takmer 3 rokov trvajúceho konania pred súdom prvej inštancie. Nárok žalobcu žalovaný najskôr uznával, neskôr bol v konaní nečinný a následne predmetný nárok žalobcu účelovo spochybnil nepravdivým tvrdením a zatajením pre súd významnej skutočnosti, čo je v rozpore s dobrými mravmi a nemôže požívať súdnu ochranu.

6. K odvolaniu žalobcu sa vyjadril žalovaný tak, že rozsudok v napadnutom zamietavom výroku je vecne správny. Žalobca v zamietnutej časti nepreukázal právny základ žalovaného nároku ani jeho výšku. Žalovaný žiadal neprihliadnuť na odvolacie dôvody a dôkazy žalobcu v odvolaní proti zamietavému výroku rozsudku, pretože spočívajú výlučne v novotách, a to tak, čo sa týka tvrdení, ako aj predložených dôkazov. Odvolateľ sa v protiklade so žalobcom domnieva, že právnu ochranu nie je možné poskytnúť nečinnému žalobcovi, ktorý pred súdom nebol schopný predložiť dôkazy na svoje tvrdenia a pojednávaní sa dobrovoľne nezúčastňoval. Z uvedených dôvodov navrhol potvrdiť rozsudok v zamietnutej časti.

7. K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca tak, že nie sú dané žiadne dôvody na využitie tzv. moderačného práva a žalovaný tieto dôvody v prvostupňovom konaní nepreukázal.

8. Žalobca sa vyjadril k vyjadreniu žalovaného tak, že vyjadrenie žalovaného nijako nevyvracia dôvodnosť odvolania žalobcu.

9. Žalovaný sa vyjadril k vyjadreniu žalobcu tak, že žalobca nesprávne interpretuje princíp neúplnej apelácie, ktorý bol za účinnosti nového C. s. p. zachovaný a zvýraznený bol fakultatívnou sudcovskou koncentráciou. Skutočnosť, že žalobca nedoložil všetky svoje tvrdenia dôkazmi do skončenia

dokazovania a že sa nezúčastňoval pojednávanií vo veci, predstavuje zavinenie žalobcu na procesnom výsledku sporu.

10. Krajský súd, ako súd odvolací, preskúmal napadnutý rozsudok na základe podaných odvolaní v rozsahu danom ustanovením § 379 C. s. p. a bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 C. s. p.) napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie v časti výroku I., ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 757,28 eur spolu s 9,5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 757,28 eur od 30.09.2011 do zaplatenia a vo výroku II., ktorým žalobu vo zvyšnej časti zamietol ako aj vo výroku III. o trovách konania postupom podľa ustanovenia § 387 ods. 1, 2 C. s. p. potvrdil. Vo zvyšku sa rozsudku súdu prvej inštancie nedotkol.

11. Krajský súd podrobne preskúmal všetky rozhodujúce otázky, ktoré boli vo veci vznesené a v plnom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvej inštancie. Súd prvej inštancie v dostatočnom rozsahu zistil skutočnosti rozhodné pre posúdenie danej veci, vecne správne rozhodol a svoje rozhodnutie odôvodnil v súlade s ustanovením § 220 ods. 2 C. s. p. Odôvodnenie rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa krajský súd v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 C. s. p.).

12. Pre úplnosť odvolací súd k odvolacím dôvodom uvádza, že dôkazy hodnotí súd prvej inštancie podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo (§ 191 ods. 1 C. s. p.). Hodnotením dôkazov je činnosť súdu, pri ktorej vykonané procesné dôkazy hodnotí z hľadiska ich pravdivosti a dôležitosti pre rozhodnutie. Súd pri hodnotení dôkazov v zásade nie je obmedzovaný právnymi predpismi v tom, ako a s akým výsledkom má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Uplatňuje sa tu zásada voľného hodnotenia dôkazov.

13. Odvolací súd poukazuje na to, že okresný súd dôsledne uviedol rozhodujúci skutkový stav, primeraným spôsobom opísal výsledky vykonaného dokazovania, riadne citoval právne predpisy, ktoré na prejednávaný prípad aplikoval a z nich vyvodil svoje právne závery, ktoré riadne vysvetlil, pričom dostatočne a presvedčivo objasnil, z akých úvah vychádzal. Jeho rozhodnutie tak nemožno považovať za také, ktoré by bolo v rozpore s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Pri výklade aplikácie právnych predpisov sa prvostupňový súd neodchýlil od znenia príslušných ustanovení, nepoprel ich účel ani podstatu, a preto rozhodnutie odvolací súd považoval za ústavne konformné. Nakoľko odvolacie dôvody odvolateľov boli neopodstatnené a neboli zistené ani nedostatky v postupe súdu prvej inštancie, na ktoré odvolací súd prihliada z úradnej povinnosti (pokiaľ majú vplyv na vecnú správnosť v rozhodnutí vo veci samej), tento potvrdil napadnutý rozsudok ako vecne správny.

14. Odvolací súd vyhodnotil námietku žalobcu - týkajúcu sa konania žalovaného, ktorý mal najprv nárok žalobcu uznávať, neskôr byť v konaní dlhodobo nečinný a následne predmetný nárok žalobcu účelovo spochybniť nepravdivým tvrdením a zatajením pred súdom významnej skutočnosti - ako nedôvodnú, keďže žalobca mal povinnosť svoj žalobný nárok riadne preukázať dôkazmi a produkovať k nemu riadne skutkové tvrdenia najneskôr do skončenia dokazovania. Podľa odvolacieho súdu, pokiaľ žalobca tieto svoje povinnosti opomenie, resp. sa svojich procesných práv vedome vzdá dobrovoľnou neúčastou na pojednávaniach bez vážneho dôvodu a spoľahne sa na to, že žalovaný nevyhľadá účinnú a kvalifikovanú pomoc, nie je možné žalobcovi poskytnúť ďalšie príležitosti (napr. odročenie pojednávania) na realizáciu jeho procesných práv. V tomto smere sa odvolací súd stotožnil s názorom žalovaného v tom, že by došlo k nerovnakému zaobchádzaniu v jeho neprospech, resp. o neprípustné zvýhodňovanie žalobcu zastúpeného kvalifikovaným právnym zástupcom. Krajský súd tiež konštatuje, že z hľadiska aplikácie neúplnej apelácie možno konštatovať, že tento princíp neumožňuje odvolaciemu súdu prihliadať na novoty produkované stranou až v priebehu odvolacieho konania, okrem výnimiek stanovených zákonom. Žalovaný správne namietal, že nemožno prihliadnuť na odvolacie dôvody žalobcu a dôkazy žalobcu uvedené v odvolaní proti zamietavému výroku rozsudku, pretože tieto spočívajú výlučne v novotách, a to tak, čo sa týka tvrdení, ako aj predložených dôkazov. Žalobcom predkladané dôkazy sú dôkazy, ktorými disponoval a mohol ich predložiť už k podanej žalobe, resp. počas celého konania pred súdom prvej inštancie.

15. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 396 ods. 1 v spojení s ustanovením § 255 ods. 2 C. s. p. tak, že nárok na náhradu trov odvolacieho konania neprislúcha žiadnej zo strán, keďže každá zo strán mala úspech v konaní iba čiastočný.

16. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Žiline pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa. (§ 419 C. s. p.)

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak

- a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
- c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník,
- d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
- f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C. s. p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,

- a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe odvolacieho súdu,
- b) ktorá v rozhodovacej praxi odvolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
- c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n). (§ 421 ods. 1 a 2 C. s. p.)

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak

- a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
- b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
- c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie. (§ 422 ods. 1 a 2 C. s. p.)

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné. (§ 423 C. s. p.)

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde. (§ 427 ods. 1 a 2 C. s. p.)

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ustanovených v § 127 ods. 1 C. s. p. (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpísania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). (§ 428 C. s. p.)

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je

- a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou

a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. (§ 429 C. s. p.)

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania. (§ 430 C. s. p.)